

법무부예규 제1360호

국가를 당사자로 하는 소송업무 처리지침 일부 개정

2025. 2. 6.

법 무 실
(국가소송과)

국가를 당사자로 하는 소송업무 처리지침(예규)

일부개정

1. 개정 이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호, 2021. 2. 5., 일부개정) 제7조 제3항 제1호의 가목에 의거하여, 존속기한 만료 전에 위 예규의 유효기간을 연장하고자 함

2. 주요 내용

가. 용어 정비(안 제6조의2)

한자어인 ‘모사전송’을 이해하기 쉬운 용어인 ‘팩스’로 변경함

나. 유효기간 연장(안 제19조)

존속기한을 2028년 3월 1일로 개정하여 예규를 계속 시행함

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신·구조문대비표

신 · 구조문대비표(주요 내용)

현 행	개 정 안
제6조의2(국가를 제3채무자로 하는 사건의 처리) 각급 검찰청의 장은 국가를 제3채무자로 하는 사건의 가처분 · 가압류 · 압류 · 추심 · 전부의 명령 또는 결정정본을 송달받은 때에는 지체없이 이를 소관 행정청의 장에게 <u>모사전송이나</u> 전언통신 등의 방법으로 통보한 후 위 명령 또는 결정정본을 송부한다.	제6조의2(국가를 제3채무자로 하는 사건의 처리) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>팩스</u> ----- ----- -----.
제19조(유효기간) 이 지침은 「훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 지침을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 <u>2025년 3월 1일까지</u> 효력을 가진다.	제19조(유효기간) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>2028년 3월 1일</u> ----- -----.
부 칙	부 칙
이 지침은 <u>2022년 3월 2일부터</u> 시행한다.	----- <u>2025년 3월 2일</u> ----- -----.